



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/476/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובע 1 סבג מאיר, ת.ז. 053604633
באמצעות ב"כ עו"ד עז אלדד
(עפ"י מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי)

-נגד-

הנתבעים 1 מזר שלום, ת.ז. 57388860
2 מזר מירה, ת.ז. 59788190
באמצעות ב"כ עו"ד שלום אלון

פסק דין

עיקרי העובדות

- עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30398 חלקה 23, הממוקם ברחוב בורוכוב 70 בשכונת קרית יובל בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף רשום ככזה בפנקס הבתים המשותפים. בבית המשותף 4 דירות- 2 מהן בקומת קרקע ו-2 בקומה העליונה. כעולה ממסמכי הבית המשותף נבנה הבית המשותף במקור על ידי חברת עמידר כ"שיכון עמידר".
- התובע הוא בעל הדירה הידועה כתת חלקה 2 הממוקמת בקומת הקרקע (להלן: "**דירת התובע**"). הנתבעים הם חוכרים לדורות של דירה הידועה כתת חלקה 4 הממוקמת בקומה העליונה, מעל דירת התובע (להלן: "**דירת הנתבעים**"). לבית המשותף, בפועל, 2 אגפים- באגף אחד מצויות דירות התובע והנתבעים (להלן: "**האגף**"), באגף השני ממוקמות 2 דירות נוספות- תתי חלקות 1 ו-3 (להלן: "**האגף השני**"). בהתאם לרישום בפנקס הבתים המשותפים, לכל אחת מדירות הבית המשותף 2/8 מהרכוש המשותף. לאף אחת מהדירות לא רשומה הצמדה מסוימת כלשהי.
- בין בעלי הדירות בבית המשותף נחתם הסכם בהתאם לסעיף 21 לחוק חוק בתים משותפים התשי"ג-1952, אשר היה בתוקף אותה עת (ראה נספח ג' לתצהיר התובע, להלן: "**ההסכם**"). סעיף 5א להסכם זה קובע כי "**לכל דירה יהיה צמוד, נוסף לחלק בלתי מסוים מהרכוש המשותף כפי שיקבע בצו רישום הבית המשותף, אותו חלק מהשטח הפנוי שמשותף הדירה הנידונה מחזיק בו בהתאם להסכמים בכתב או בהתאם להסכם שיעשה מדי פעם בפעם בין בעלי הדירות ושיאושר ע"י הקרן ו/או ע"י עמידר**" (להלן: "**סעיף 5א**").
- הבית המשותף אושר לרישום ביום 31.12.62. בצו רישום הבית המשותף אשר אישר במועד זה הפקיד המוסמך בהתאם להוראות חוק בתים משותפים תשכ"א-1961 (מי שקדם למפקח על רישום המקרקעין עמוד 1



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/476/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דהיום) אושר ההסכם לרישום וצוין בסעיף 4 לו כי: "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 (א) ו-36 לחוק הנ"ל הריני מאשר את ההסכם המיוחד בין בעלי הדירות בבית הנ"ל ומצווה לרשמו במשרד רושם הקרקעות".

5. עוד נרשם בהסכם, ב"הואיל" החמישי כי- "והואיל ועמידר ו/או נציגי עמידר הפועלים כבאי כוח המשתכנים מצהירים ומסכימים בזה כי כל חלקי הבית למעט הדירות ולרבות המעברים לדירות, הגגות, הקירות החיצוניים... וכל חלק של הבית המיועד לשרת את כל הדירות או מרביתן, אפילו היה נמצא בתחומי דירה מסוימת- כל הנ"ל מהווים "רכוש משותף" (להלן: "הרכוש המשותף") ואילו כל חלק אחר של הבית והשטח הפנוי בקרקע (להלן- "השטח הפנוי") לא יכללו ברכוש משותף".

6. לבית המשותף חצר רחבה מהחזית הקדמית, בצד המזרחי של הבניין, הפונה לרחוב בורוכוב (להלן: "החצר המזרחית"). החצר המזרחית מחולקת בפועל בין שני אגפי הבניין. כמו כן קיימת חצר עורפית צרה יותר, מהצד המערבי של הבית המשותף, הגובלת בכביש פנימי, גם היא מחולקת בין שני האגפים (להלן: "החצר המערבית"). היות שחצרות אלו מחולקות בפועל בין שני האגפים ולמען הנוחות יכונה להלן שטח החצר הקדמית הסמוכה לאגף "החצר הקדמית" ואילו שטח החצר העורפית הסמוכה לאגף "החצר האחורית". השטח המצוי במחלוקת בין הצדדים להליך זה מהווה חלק מהחצר האחורית. תחילתו של שטח זה, כמו גם הכניסה אליו, בצד הצפוני והוא ממשיך אל עבר הצד המערבי ולמעשה משתרע על חלק מחלקו הצפון מערבי של חצר הבית המשותף, הסמוכה לאגף (ראה תמונות – נספחים ה' ו- יח' לתצהירי התובע. להלן: "החצר שבמחלוקת").

7. התובע טוען בתביעתו כי בהתאם להסכם נהג במשך שנים ארוכות מנהג בעלים בשטח החצר הקדמית והאחורית לרבות בשטח החצר שבמחלוקת ואילו לנתבעים הוקצה הגג הסמוך לדירתם. למעשה, נטען לחלוקה מוסכמת רבת שנים כאמור. לטענת התובע, הנתבעים ביצעו ללא הסכמתו שינויים בשטח החצר שבמחלוקת והשתלטו עליה תוך שהם מונעים ממנו גישה אליה. לפיכך, עתר התובע למתן צו מניעה קבוע "האוסר על הנתבעים לבצע כל עבודה בחצר הצמודה פיזית לדירת התובע והאוסר על הנתבעים להיכנס לחצר ואשר יורה לנתבעים להרוס את הבניה החדשה, לרבות המדרגות תחת חלון התובע, ולהשיב המצב לקדמותו לרבות בנייה מחדש של דרך הכניסה של התובע לחצר והשער שנועד לצורך כך".

8. הצדדים הגישו תצהירים מטעמם ודיון הוכחות התקיים ביום 22.5.19. ביום 6.6.19 ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. לאחר מכן סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב. סיכומי הצדדים הוגשו לאחר מספר אורכות, שכן הצדדים ניהלו מגעים במהלך תקופה זו על מנת להגיע להסדר מוסכם. בסופו של יום, שיחות אלו לא הבשילו להסכמה ולפיכך יש להכריע בהליך על פי שורת הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. עיקרי טענות התובע

9. התובע, בן כ-65, נכה המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי, טוען כי בשל נכותו הוקצתה לו ולגרושתו- שאף היא סובלת ממגבלות- דירה אשר ממוקמת במפלס הקרקע ונגישה מהרחוב. לטענתו, הוא מתגורר מאז שנת 1978 בבית המשותף.
10. לטענת התובע, היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף הוסדרו בהסכם אותו יש לראות כתקנון מוסכם. נטען, כי בהתאם לסעיף 5א להסכם והסכמת הצדדים הנוהגת, בעלי הדירות בקומת הקרקע מחזיקים בחצר הסמוכה לדירתם (הקדמית והאחורית) ואילו בעלי הדירות בקומה העליונה מחזיקים בזכויות הבניה על הגג. לטענתו, בעלי הדירות פעלו משך השנים בהתאם להסכם באופן בו בעלי הדירות בקומה העליונה הוסיפו תוספות בניה על גג דירתם ובעלי הדירות בקומת הקרקע קיבלו שימוש ייחודי בשטח החצר הסמוכה לדירתם.
11. נטען כי אף בפועל נהגו בעלי הדירות בהתאם להסכמה נוהגת זו. בעלי הדירות העליונות ובכלל זה הנתבעים הוסיפו קומה נוספת ששטחה כגודל דירתם המקורית, תוך ניצול אחוזי הבניה ללא התנגדות יתר בעלי הדירות. התובע מצדו, נהג כל השנים מנהג בעלים בחצר הקדמית ובזו האחורית. לטענת התובע, נוהג זה עולה גם מאופן התנהלות בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, באגף השני.
12. התובע טוען כי עד שנת 2013, מועד הגשת בקשת הנתבעים להיתר בניה, הפריד קיר בין שער הכניסה וגרם המדרגות לדירת הנתבעים לבין חלקה של החצר שבמחלוקת. לטענתו, בשנת 2014 הרסו הנתבעים את הקיר הקיים, בנו תחתיו קיר חדש תוך שהם יוצרים לעצמם גישה פרטית לחצר שבמחלוקת ומונעים את גישת התובע לשם. בתוך כך נטען כי בנו מדרגות והציבו שער הנעול במפתח. התובע טוען כי מעשים אלו בוצעו שעה שהוא היה מאושפז בבית החולים עקב אירוע מוחי, תוך שהנתבעים מנצלים את היעדרותו מהבית המשותף.
13. לטענת התובע, סיפוח ותפיסת החצר שבמחלוקת על ידי הנתבעים, על דרך גידורה ונעילתה, נועדה לסכל את כוונת התובע להתאים את דירתו למגבלותיו הפיסיות ולבנות בחצר המחלוקת ממ"ד.
14. עוד נטען כי הנתבעים בנו את גרם המדרגות תחת חלון דירתו, ללא היתר בניה, ללא הסכמת התובע ויתר בעלי הזכויות בבית המשותף, כאשר הדבר אף מהווה פגיעה בפרטיותו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. עיקרי טענות הנתבעים

15. הנתבעים, מצדם, מכחישים מכל וכל קיומה של חלוקה מוסכמת לפיה שטחי החצר מוקנים לדירות התחתונות ואילו שטח הגג לדירות העליונות. לטענתם, אמנם קיימת חלוקה אולם היא שונה מהמתואר על ידי התובע. לטענתם, במסגרת החלוקה החצר הקדמית הועמדה לשימוש דירת התובע ואילו החצר האחורית לשימוש דירתם.
16. הנתבעים טוענים כי רכשו את דירתם בשנת 2006 כאשר כבר בעת רכישת דירתם נכחו לראות כי שטח החצר המזרחית מחולקת בין יתר בעלי הדירות בשני האגפים. לטענתם, אמר להם מוכר דירתם כי שטח החצר הקדמית באגף שלהם מוקצה לתובע וכך גם היה ניכר בשטח. הנתבעים מכחישים קיומה של הסכמה בין בעלי הדירות ביחס לשימוש בלעדי של דירת התובע בחצר האחורית וטוענים כי דווקא ההפך הוא הנכון: בעת רכישת דירתם נאמר להם כי החצר הקדמית מוחזקת ומשמשת את התובע; בעוד שהחצר שבמחלוקת משמשת את המוכר וכי לאחר המכירה הם יהיו רשאים להחזיק בה. עוד נטען, כי במשך למעלה מעשור החצר שבמחלוקת הוחזקה על ידם בפועל, הם עושים בה שימוש בלעדי אם כי אין הם מונעים מהתובע גישה למתקניו הממוקמים בו. הנתבעים טוענים כי דווקא התובע הוא שמנסה לשנות מההסכמה הנוהגת וזאת נוכח רצונו לבנות ממ"ד בחצר שבמחלוקת.
17. לטענת הנתבעים, התובע מבקש להסיק מסעיף 5א את אשר אין בו. לטענתם, לשון הסעיף מאפשר לכל דירה להחזיק בחלק מהשטח הפנוי, בהתאם להסכמים בכתב או כאלה שיכרתו מעת לעת בין בעלי הדירות ושיאושר על ידי עמידר או קק"ל. לטענתם, לא הוצג ולו הסכם יחיד בין בעלי הדירות שיש בו כדי לתמוך בטענת התובע ואף התובע לא טען לקיומה של הסכמת קק"ל או עמידר לה. עוד נטען כי גם החלוקה הנוהגת בבית המשותף מזה שנים מלמדת אחרת.
18. לטענת הנתבעים, עניינה של התביעה הוא למעשה בחלוקה מחודשת של שטחי הרכוש המשותף ולפיכך היה צורך לצרף את כל בעלי הדירות. משאלו לא צורפו דינה של התביעה להידחות על הסף.
19. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי בהתאם להסכם, המהווה למעשה תקנון מוסכם, הרכוש המשותף אינו כולל את "השטח הפנוי בקרקע" כאמור בהסכם. לטענתם, מכאן יש ללמוד כי משתכן אשר מחזיק בחלק מקרקעות אלה מכוח הסכם בכתב או הסכם אחר בין בעלי הדירות ואשר אושר ע"י קק"ל או עמידר - יהיה השטח צמוד לדירתו. לפיכך נטען כי החצר שבמחלוקת איננה נכללת תחת הגדרת "רכוש משותף" ואף אינה נחשבת כ"צמודה" למי מדירות הבית המשותף. לפיכך נטען, היות ואין מדובר ברכוש משותף או בחצר הצמודה לדירת התובע - אין מדובר כלל בהסגת גבול לקניינו ועל כן אין בידי התובע עילת תביעה.
20. לחלופין נטען כי אף אם ייקבע כי שטחי החצרות מהווים רכוש משותף, הרי שהחצר שבמחלוקת צריכה להיות בשימוש ייחודי של הנתבעים ולו משום שלנתבעים, כמו גם ליתר בעלי הדירות בבית המשותף, 2/8 מהרכוש המשותף. נטען, כי משנטלו לעצמם יתר בעלי הדירות בבית המשותף חצרות לשימושם הייחודי והבלעדי חזקה עליהם שהותירו את יתרת השטח - זו המצויה בחצר שבמחלוקת - לשימושם הייחודי של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירת הנתבעים. נטען כי כל החלטה אחרת תקפח את הנתבעים שכן יימצא כי לכל יתר דירות הבית המשותף קיימת חצר בשימוש הבלעדי ואילו רק מהנתבעים נמנע הדבר.

21. לטענת הנתבעים, בהתנהלותם של בעלי הדירות המלמדת כי ניכסו לעצמם חלקים מסוימים בחצר המשותפת, תוך הותרת החצר שבמחלוקת לשימושם של הנתבעים (כפי שלטענתם עשו מאז שנת 2006 ובעידודו של התובע) מחזיקים עצמם כמי שנתנו הסכמה שבשתיקה למצב זה בפועל.

22. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי מעולם לא שברו קיר וכך גם כי תמיד היו מדרגות לחצר העורפית.

ד. דיון והכרעה

23. שני הצדדים הסכימו במהלך הדיון כי ההסכם דינו כדין תקנון מוסכם ואכן כך יש להתייחס אליו.

24. רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: **"החוק"**) כך:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

25. סעיף 55(ג) לחוק, דן בדרך הצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה פלונית וקובע-

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד"

26. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מרכוש משותף לדירה פלונית, משמע ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף לבעל דירה פלונית.

27. הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: ע"א 2525/92, גבי וקרני ראוכברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על 732 (2) 87, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

28. על ההבחנה בין מתן "זכות קניינית", דהיינו ביצוע הצמדה, לבין "מתן רישיון לשימוש ייחודי" עומד המלומד א. אייזנשטיין, בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 113 - **"הצמדה"** הנה הוצאת **חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיכונו (הצמדתו - בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד...** (ההדגשות במקור). ראוי להדגיש כי שימוש פיזי בשטח מסוים של הרכוש המשותף במשך תקופה ממושכת אינו מעניק לבעל הדירה המשתמש הצמדת שטח זה לדירתו. רק הצמדה הנעשית על פי הוראות החוק, מעניקה לו זכות קניינית בה". (ראה גם- ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, רונית לומברוז נ' קובנר מיכאל ואח', ניתן היום 7.8.07, פורסם ב"נבו").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. מתן רישיון לשימוש ייחודי, לעומת הצמדה, אינה בעלת משמעות של הקניית זכות בנכס אלא מתן זכות שימוש והחזקה. עמדה על כך פרופ' נ' זלצמן (במאמרה "רישיון במקרקעין", הפרקליט מב חוברת א (תשנ"ה), 24):

"רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע....

הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך "נ' זלצמן "רישיון במקרקעין", שם, 30)

30. ההסכמה הנדרשת יכולה להיות גם בעל פה ואין חובה כי תינתן בכתב דווקא. בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון, ע"א 815/81, **יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח'**, פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, הכיר בית המשפט בתוקפה המחייב של הסכמה בעל פה בין בעלי דירות בבית המשותף, הנוגעת למתן רשות לשימוש ברכוש המשותף, גם אם לא ניתן לה ביטוי רישומי בתקנון ובספר ההחלטות (ראה לעניין זה גם: ע"א (חיפה) 1020/03, **בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף**, תק-מח 2004(1), (להלן - **"פרשת בובליל"**), 5244, ע"א 19/81 **בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח'**, פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 **רוזנוקס נ' הוטרר**, פד"י לא 382(1).

31. אולם, ההסכמה תחייב את בעלי הדירות האחרים **רק אם ידעו על קיומה**. בפרשת בובליל נאמר בהקשר זה כך-

" לעמדת רישומו של הסכם הורתו ותכליתו ראייתית הן לגבי כלפי הבעלים והן כלפי צדדים שלישיים. המשמעות לכך היא שבמקרה בו גלוי וידוע היה כל העת לצדדים דבר קיומו של ההסכם ורישומי ניכרו היטב עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, לא קם צורך ראייתי נוסף ובפרט שהצדדים שניהם אינם מכחישים עצם קיום ההסכם וכל מחלוקתם מיוחסת לנפקותה המשפטית של מציאות נוהגת מוסכמת מקום לא נתבצע רישום בלשכת רישום המקרקעין..."

32. בנסיבות בהן נעשתה חלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף בין כל בעלי הדירות, ניתן ללמוד משתיקתם של בעלי הדירות- האחד כלפי משנהו- כהסכמה למתן רישיון לחלוקת זכויות השימוש ברכוש המשותף. רישיון זה יהיה בלתי הדיר כאשר בעלי הדירות כולם או חלקם הסתמכו על שתיקה זו ושינוי מצבם לרעה בעקבותיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/476/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. חלוקה מוסכמת מהסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות, החייבות, כאמור, להיעשות על דרך של הצמדה וקבלת תוקף רישומי לכך, בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק. כאשר קיימת **חלוקה מוסכמת** של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות שכן כל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף.

34. ודוק: בחלוקה מוסכמת מן הסוג האמור, בשונה ממתן רשות שימוש לבעל דירה מסוימת בלבד ברכוש המשותף, אין המדובר ב"דירת" של בעל דירה על זכותו לעשות שימוש ברכוש המשותף לטובת בעל דירה אחרת בבית המשותף. שכן כאמור, עסקינן בחלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף באופן שכל אחד מבעלי הדירות מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים מהרכוש המשותף, ומנגד – מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו. לפיכך, החזרה מהסכמה בדבר חלוקת שימוש כזו לא תעשה בנקל ושינויה של אותה חלוקה מוסכמת עשוי לחייב הסכמה חדשה בין בעלי הדירות לחלוקה אחרת (ראה והשווה: ע"א (תל אביב- יפו) 1791/08, **לוי נ' טובה**, ניתן ביום 23.1.12 (פורסם ב"תקדין")).

מן הכלל אל הפרט

35. במקרה הנדון המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בסוגיה הבאה: האם נוהגת חלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף בבית המשותף? ככל שכן- מה דינה של החצר שבמחלוקת – האם במסגרת חלוקה זו היא בשימוש ייחודי של התובע, של הנתבעים או שמא לאף אחד מבעלי הדירות אין בה זכות לשימוש ייחודי.

36. ראשית, יש להסיר מן הדרך מספר טענות מקדמיות. בסכומיהם טענו הנתבעים (טענה שהושמעה רק בשפה רפה בכתב ההגנה) כי החצר שבמחלוקת כלל אינה רכוש משותף. טענה זו דינה להידחות. ב"הואיל" החמישי להסכם, עליו נסמכו הנתבעים מצוין בסיפא כי- **"...ואילו כל חלק אחר של הבית והשטח הפנוי בקרקע (להלן- "השטח הפנוי") לא יכללו ברכוש משותף"**. המונח "השטח הפנוי" נכלל בסעיף 5א להסכם הקובע בין היתר כי- **"לכל דירה יהיה צמוד ... אותו חלק מהשטח הפנוי שמשותף הדירה הנידונה מחזיק בו בהתאם להסכמים בכתב או בהתאם להסכם שיעשה מדי פעם בפעם בין בעלי הדירות ושיאושר ע"י הקרן ו/או ע"י עמידר"** לשון זה מלמדת כי "השטח הפנוי" הוא אותו חלק לגביו יש הסכם בכתב בין בעלי הדירות והוא מאושר ע"י קק"ל/ עמידר. אין חולק בין הצדדים כי הסכם כתוב כזה אינו בנמצא. לפיכך, במקרה דנן כלל לא הוכח קיומו של "שטח פנוי" כמשמעותו בהסכם. יתרה מכך. כעולה מסעיף 52 לחוק, הגדרתו של רכוש משותף היא באופן שיורי, היינו כי כל מה שאיננו דירה בבית משותף (ובהקשר זה הצמדה דינה כדין הדירה כמורה סעיף 55 לחוק) מהווה רכוש משותף. לפיכך לא יתכן מצב בו חלק מהבית המשותף איננו דירה או הצמדה לה אך גם אינו רכוש משותף. הנתבעים גם אינם טוענים מנגד, כי שטח המחלוקת או למעשה כל שטח קרקע אחר הוצמד כדין למי מדירות הבית המשותף. ממילא גם אין במרשם המקרקעין כל הוראה בנוגע להצמדה שטח זה או אחר מהחצר לדירות השונות. במצב דברים זה, אין הנתבעים יכולים לאחוז בחבל משתי קצותיו. לפיכך, כאמור, יש לראות בכלל החצרות – אשר לא הוצמדו כדין למי מבעלי הדירות-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כרכוש משותף. השאלה אם קיימת למי מבעלי הדירות זכות לשימוש ייחודי בחצרות או בחלקן ובפרט בחצר שבמחלוקת, היא שאלה נפרדת שתדון להלן.

37. סעיף 5א להסכם מדבר באופן מפורש על "הסכם בכתב" שהיה בידי בעלי הדירות בזמן חתימת ההסכם (התקנון המוסכם למעשה), או הסכם בכתב שנחתם לאחר מכן בין בעלי הדירות ואושר ע"י קק"ל או עמידר. כאמור, הסכמים בכתב שכאלה אינם בנמצא. די בכך בכדי לדחות את טענת התובע כי הוא מחזיק בחצר או חלק ממנה מכוח הוראת סעיף 5א להסכם.

38. בנוסף לכך, יש לדחות כבר עתה את טענת הנתבעים לפיה היה מקום לצרף להליך את כל בעלי הדירות ומשעה שלא צורפו יש לסלק את התביעה על הסף. אין מדובר בהליך שעניינו "חלוקה של הרכוש המשותף בין בעלי הדירות" וממילא הליך כאמור אינו אפשרי בבית משותף (שכן אין פירוק שיתוף ביחס לרכוש משותף), אלא באמצעות הסכמות של כל בעלי הדירות. עניינו של הליך זה בטענה להסגת גבול ובמחלוקת בין הצדדים להליך בלבד בנוגע לשימוש בחצר שבמחלוקת. לפיכך, דין הטענה להידחות.

39. באשר לסוגיה המרכזית, היא קיומה או היעדרה של חלוקה מוסכמת ביחס לשטחי חצרות הבית המשותף וטיבה, הרי שלאחר שמיעת כלל הראיות באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי התובע להוכיח זכות לשימוש ייחודי בחצר שבמחלוקת. עם זאת, גם לא עלה בידי הנתבעים להראות כי להם זכות לשימוש ייחודי בחצר זו. למעשה, הוכח לפניי (על כך לא הייתה מחלוקת בין הצדדים להליך) כי בין שני אגפי הבניין קיימת חלוקה מוסכמת רבת שנים של הרכוש המשותף, באופן בו בעלי הדירות בכל אגף עושים שימוש ייחודי ברכוש המשותף הסמוך לכל אגף. עוד הוכח כי בכל הנוגע לדירות האגף, קיימת חלוקה מוסכמת לפיה החצר הקדמית בשימוש דירת התובע כאשר הגג, לרבות זכויות הבניה בו, בשימוש דירת הנתבעים. דא עקא, שלא הוכח כי החצר שבמחלוקת מהווה חלק מהחלוקה המוסכמת ולפיכך מעמדה הוא כרכוש משותף. על כן, דין החצר שבמחלוקת כרכוש משותף בו כל אחד מבעלי הדירות באגף רשאי לעשות בה שימוש סביר בלבד.

40. בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף בין האגפים לבין עצמם - למעשה אין חולק על כך בין הצדדים להליך זה. הן התובע והן הנתבעים מסכימים כי הרכוש המשותף מחולק בין האגפים אולם המחלוקת ביניהם היא בנוגע לחלוקה של הרכוש המשותף הסמוך לאגף שלהם - בין בעלי הדירות לבין עצמם ובפרט בשאלה ביחס לדינה של החצר שבמחלוקת במסגרת חלוקה זו ככל שקיימת.

41. יואל שבת (להלן: "שבת"), אשר העיד מטעם הנתבעים, היה קודמם של הנתבעים בדירה ומי שמכר להם אותה. בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף נשאל שבת על חלוקת החצר הקדמית והאחורית בינו לבין התובע ובהקשר זה השיב כך: "כשבאתי לבניין הרכב של סבג תמיד החנה מקדימה בגלל הצרכים שלו, לא היה שיח על חלוקה ביננו של השטחים. תמיד ידעתי שזה שטח משותף ולא הייתה חלוקה מוסכמת אלא, הכל שייך לכולם" (ראה עמ' 6 שורות 32-34). ביחס לשימוש שעשה בחצר שבמחלוקת השיב כי הגביה שם גדר ושתל 2 עצי לימון (ראה עמ' 6 שורות 23-25). שבת הוסיף וציין כי לשתי הדירות נשמרה הגישה לחצר האחורית, גם לאחר שהחליף את המדרגות בחצר האחורית (ראה בעמ' 6 שורה 42).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. שבת, אשר העיד מטעם הנתבעים, אישר למעשה כי החצר הקדמית עמדה משך השנים לשימושו של התובע וכי במהלך כל אותם שנים החנה שם התובע את רכבו מבלי שדירת הנתבעים עשתה בה שימוש (על אף שטען כי לכאורה "הכל היה שייך לכולם"). גם עדותה של אשת התובע, לבנה סבג (להלן: "**לבנה**"), מלמדת כי החצר הקדמית שמשה כחניה פרטית של דירת התובע שנים ארוכות. לבנה העידה כי התגוררה בדירת התובע בין השנים 1979-1999 (ראה פרוט' 22.5.19 עמ' 1 שורות 608, עמ' 2 שורות 24-27). עדויות אלו לא הופרכו או נסתרו. יש לציין כי בביקור במקום ניכר עוד כי התובע עושה שימוש ייחודי בחלק הרחב של החצר הקדמית, תוך שקיים שער פרטי לכניסה לדירתו, הנושא את שם משפחתו, דשא, נדנדה, שולחנות וכסאות (ראה פרוטוקול ביקור במקום עמ' 12, פסקה ראשונה). מנגד, דירת הנתבעים עשתה שימוש בגג הבית המשותף, בהתאם, הרחיבו הנתבעים את דירתם בקומת הגג (ראה בתצהיר התובע סעיף 22 לתצהירו- אשר לא נסתר והוא כלל לא נחקר ביחס לטענת הרחבת דירת הנתבעים בחקירתו הנגדית).

43. עולה, אפוא, כי החלוקה המוסכמת ביחס לאגף היא כי החצר הקדמית בשימוש דירת התובע ואילו הגג בשימוש דירת הנתבעים. החצר במחלוקת, כאמור, אינה חלק מהסכמה זו, כפי שיפורט.

44. התובע, הטוען כי גם החצר שבמחלוקת בשימוש ייחודי של דירתו, ביקש ללמוד גזירה שווה מהחלוקה הקיימת לטענתו באגף השני של הבניין, לפיה, לכאורה, שטח הגג הוא של הדירה העליונה והחצרות של הדירה התחתונה. לאגף השני שייכות תת חלקה 1 הממוקמת בקומה הראשונה- דירה זו היא בבעלות קמינר ראובן וליאורה (להלן: "**דירת קמינר**"). מעליה, ממוקמת תת חלקה 3 בבעלות מלכה שי (להלן: "**דירת שי**"). כפי שגם עלה מביקור במקום, ניתן להגיע לדירות האגף השני דרך הכניסה הראשית מרחוב בורוכוב וזאת באמצעות כניסה משער נפרד לזה דרכו נכנסים לדירות האגף. שני אגפי הבניין כאמור לעיל מופרדים ביניהם בגדרות ואף הגישה לכל אגף נעשית באופן נפרד. מלכה שי (להלן: "**שי**") העידה כי היא מתגוררת משנת 1965 בבית המשותף וכי קיימת הסכמה בין בעלי הדירות לחלוקת הרכוש המשותף "לפיה החצרות הקדמית והאחורית בקומה התחתונה צמודות לדירה בקומה התחתונה ואילו הגג צמוד לדירה בקומה העליונה" (ראה סעיף 4 לתצהיר עדותה הראשית). אלא, שמעדותה בחקירתה הנגדית עלתה תמונה שונה מעט- היא אישרה כי בשימושה הייחודי של דירת שי לא רק הגג אלא גם חלק משטח החצר- כך למשל, השטח בו בנוי מחסן האבן (ראה מוצג נ/1), אשר לטענת שי נבנה שם "לפני הרבה שנים בערך 20 שנה אולי יותר" (פרוט' 22.5.19 עמ' 4 שורה 12). שי אישרה קיומו של שער כניסה לחניה (ראה מוצג נ/1) המוביל לחלק מהחצר אשר בשימושה הייחודי (עמ' 4 שורה 14), עוד אישרה כי קיים שטח קרקע גם בחזית הקדמית, עליו שני ספסלים והוא בשימוש דירת שי (ראה מוצג נ/2, עמ' 4 שורה 20). בחקירתה הנגדית, שרטה שי שרטוט בכתב יד אשר לטענתה מלמד על החלוקה הנוהגת ביחס לאגף בו ממוקמת דירתה (מוצג נ/6). משרטוט זה עולה כי לטענתה קיימת חצר אחורית וקדמית בשימוש קמינר אך עם זאת קיימת גם חצר צדדית, המתפרשת לכל אורך החצר הקדמית והאחורית השייכת, לפי הטענה, לדירתה. אותו חלק מרוצף עם הספסלים וכן שטח החניה והמחסן נמצאים בתוככי אותה "חצר צדדית". מעדותה עלה אם כן, כי לא קיימת חלוקה של חצרות לדירות תחתונה וגג לעליונה, שכן גם הדירה העליונה עושה שימוש בחלק משטחי החצר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/476/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. בכל הנוגע לתחומי החצר האחורית באגף השני, לא הוכח כי היא נמצאת בשימוש ייחודי של מי מבעלי הדירות. בביקורי במקום עלה כי החצר האחורית מחולקת לשניים באמצעות גדר במבוק. בחלק אחד של חצר זו, הסמוך לאותה חצר צדדית בה עושה דירת שי שימוש, קיימים עצי הדר. מעבר לגדר הבמבוק, בצד השני של החצר האחורית של האגף השני, בסמוך למדרגות הכניסה לדירת קמינר, שטח אדמה לא מרוצף ולא מעובד (ראה בפרוטוקול ביקור במקום מיום 6.6.19, עמ' 13 שורות 7-12). שי בעדותה אישרה כי היא ובני משפחתה הם אלו אשר טיפחו את חלק החצר האחורית בה שתולים עצי ההדר (ראה פרוט' 22.5.19, עמ' 5 שורה 8). על אף הסבריה של שי לגבי הצבת גדר הבמבוק שמטרתה לכאורה למנוע מילדי הגן, ככל שיהיו שם, להסתובב בכל השטח (ראה בעדותה עמ' 5 שורות 19-21), לא הייתה כל אסמכתא לכך שאכן קמינר עושים שימוש במקום באופן ייחודי, כטענתה. דווקא העובדה כי שי מטפחים את המקום ואת עצי ההדר ששם וכי קיימת חציצה עם גדר בין שטח החצר האחורית הסמוכה לדירת קמינר לבין שטח החצר האחורית הסמוכה לאותה חצר צדדית בה עושה שי שימוש ייחודי, מלמדת על כך שלכל הפחות מדובר בחצר בה עושות שתי דירות האגף השני שימוש וייתכן שביניהן יש חלוקת שימוש של החצר האחורית. מכל מקום לא הוכח כי לאחת מדירות האגף השני זכות לשימוש ייחודי בשטחי כל החצר האחורית או שהיא כלולה באותה "חלקה מוסכמת" בין דירות האגף השני. לפיכך, אין ללמוד מהנוהג באגף השני על חלוקת החצר האחורית לשימוש ייחודי של דירה זו או אחרת.

46. בהתייחס לטענת הנתבעים לפיה שבת אמר להם במעמד מכירת הדירה כי החצר שבמחלוקת מיועדת לשימושם (ראה סעיף 15 לכתב ההגנה, סעיף 7 לתצהיר הנתבע 1, סעיף 2 לתצהיר הנתבעת 2), ציין שבת בעדותו כי **"... בחוזה המכר זה לא מופיע. אבל תוך כדי שיחה יכול להיות שאמרתי שאפשר להשתמש לא אמרתי שמדובר בשטח שבשימושם הבלעדי"** (עמ' 7 שורות 3-4). אין למעשה חולק כי במעמד המכירה אמר שבת לנתבעים כי יוכלו לעשות שימוש בחצר שבמחלוקת. אולם, לא הוכח לפני כי נאמר להם שמדובר בזכות שימוש ייחודית. כך או אחרת, אף אם נאמרו הדברים כפי שצינו הנתבעים, אין בכך בכדי להוות ראיה מספקת לקיומה של חלוקה מסוכמת בפועל.

47. התובע עצמו אישר בחקירתו הנגדית, בניגוד לנטען בתצהירו, כי לא עשה שימוש ייחודי בחצר שבמחלוקת. כשנשאל אם שבת שיקר בעדותו השיב כי: **" הוא לא שיקר. הוא בסדר גמור. הם היו שכנים נפלאים. הוא טיפח יפה את הגינה, וכמו שהוא אמר הוא שתל 2 עצי לימון. לרוב טיפל בחלק האחורי והחלק הקדמי תמיד היה בשבילי לחניה ... הם טיפלו יפה מאוד מאחורה ואין לי שום בעיה עם אף אחד יכולים גם מזר להמשיך לטפח מאחור"**. כשנשאל התובע ביחס לאמור בתצהירו, לפיו החצר שבמחלוקת היא בשימוש הבלעדי השיב כך: **"אני רוצה לתקן. מקדימה זה של מי שגר למטה, בכבוד. לעומת זאת, מה שעל הגג זה של מי שגר למעלה, ומאחור אם במצב כמו שלי אז כמו שאמרתי לנתבעים שיהיה להם לבריאות שישתמשו מאחורה הם משתמשים גם בגג. אני נמצא למטה וזה מה שאני צריך. אין לי הרבה דרישות"**.

48. עדויות אלו של התובע ושל שבת- אשר העיד מטעם הנתבעים- מלמדות כשלעצמה על כך שהחצר שבמחלוקת לא הייתה בשימוש ייחודי של דירת התובע. התובע עצמו אישר כי מדובר ב"רכוש משותף", כי שבת טיפח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

את החצר שבמחלוקת, כי הנתבעים טיפחו את החצר שבמחלוקת לפרקים וכי אין לו כל התנגדות לכך. טענת בת התובע, רחל לאון (הלל: "לאון") בתצהירה לפיה למשפחת התובע הייתה "גישה פרטית ובלעדית" לחצר האחורית (ראה סעיף 16 לתצהירה) נסתרה בעדות התובע עצמו ועדותו של שבת. מעדות התובע כלל לא עלתה אסמכתא לשימוש ייחודי שלו בחצר שבמחלוקת- ההפך הוא הנכון. מהעדויות עולה כי החצר שבמחלוקת עמדה לשימוש דירת הנתבעים ודירת התובע, כאשר הגישה לשם הייתה פתוחה לשני בעלי הדירות ונהגה כרכוש משותף לכל דבר ועניין.

49. יוזכר, כי גם בנוגע לאגף השני, כאמור, לא הוכח שימוש ייחודי של הדירה העליונה בכל שטחי החצר האחורית הסמוכה לאגף השני, וממילא לא הוכח שימוש ייחודי של מי מבעלי הדירות בה, דבר שגם הוא מחליש מטענת החלוקה המוסכמת ביחס לשטחי החצרות האחוריות.

50. באשר לטענת הנתבעים בדבר "קיפוח", שכן לכל יתר בעלי הדירות חצר בשימושם הבלעדי, הרי שאין בה די כדי להצדיק להכיר בחלוקה מוסכמת כנטען על ידי הנתבעים שעה שאין לכך די ראיות. כך, גם אין בעובדה שלנתבעים חלק יחסי דומה ברכוש המשותף ליתר בעלי הדירות בכדי ללמד על חלוקה מוסכמת כזו או אחרת. יצוין כי לא פעם קיימת חלוקה מוסכמת של שטחי הרכוש המשותף בין בעלי דירות שאינה בהכרח שוויונית מבחינת שטחה או מבחינת שוויה ואין בכך לפגוע מקיומה של חלוקה כאמור, ככל שהיא מוכחת בראיות מספיקות. חלוקה מסוכמת אינה חייבת להיות "שוויונית" בהכרח. מעבר לכך, גם אם היה מקום להידרש לטענת "הקיפוח" הרי שאין בה ממש שעה שהנתבעים הרחיבו דירתם, הרחבה ששוויה בצדה ולפיכך אין מקום לסברתם כי ללא שימוש ייחודי בחלק כלשהו מהחצר הרי שידם על התחתונה.

51. סיכומו של דבר הוא כי לא הוכחה חלוקה מוסכמת של החצר האחורית בין דירות האגף. זו מהווה רכוש משותף ועומדת לשימוש הסביר של בעלי הדירות באגף, ולא לשימוש ייחודי של מי מהם. לפיכך, החצר שבמחלוקת לא הוקצתה במסגרת חלוקה מוסכמת לשימוש ייחודי של מי מדירות האגף.

הפעולות שביצעו הנתבעים בחצר האחורית והאם הן עולות כדי שימוש ייחודי בה?

52. מעדות הנתבעת 2 (אשר לא הופרכה בנושא זה) הנתבעים רכשו את דירתם בשנת 2006 השכירו את דירתם עד לשנת 2011, אז עברו לגור בה (ראה סעיף 2 לתצהיר עדותה הראשית, פרוט 22.5.19 עמ' 11 שורות 17-18). כעולה מעדות לאון, אשר גם היא לא הופרכה או נסתרה, במהלך יוני 2014 הקימו הנתבעים בשטח החצר מבואה מוגבהת ומגודרת והותירו שער בודד. כמו כן, חסמו באמצעות שער מתכת נעול את הגישה לחצר (ראה בתצהירה של לאון, סעיפים 25 ו-27). בנוסף, החליפו מדרגות עץ שהיו קיימות במקום למדרגות שיש. כמו כן בנו הנתבעים דק מעץ בחצר האחורית והציבו בו רהיטים (ראה בתצהיר התובע סעיפים 14 ו-16). יצוין כי גם בביקורי במקום ניתן היה להבחין בכך שהחצר האחורית מגודרת, הגישה אליה היא דרך שער מגודר ותחום עליו מוצב השלט "מזר". על הדק הוצבו ספסלים וכסאות נוח (ראה פרוט' ביקור במקום מיום 6.6.19 עמ' 12 שורות 5-8). בנוסף לכך, הנתבע 1 (הלל: "מזר") אישר בעדותו כי בעת שרכשו את דירתם הייתה החצר האחורית כפי שניתן לראות בתמונה- נספח ה' לתצהיר התובע וכי כיום (מועד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/476/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החקירה- (22.5.19) נראית החצר כפי שנראה בתמונה שצורפה כנספח ה' לבקשה לצו המניעה (ראה פרוט' מיום 22.5.19 עמ' 10 שורות 25-32). מהשוואת התמונות כאמור והעדויות שפורטו לעיל ניתן לקבוע, לסיכום, כי השינויים שביצעו הנתבעים בחצר האחורית הם הגבהת הגדר העוטפת את חלקה של החצר האחורית באבן, החלפת שער קדמי בגדר אבן, החלפת שער ברזל קיים בשער מוגבה וסגור, הצבת שלט בסמוך לשער עם השם "מזר", החלפת מדרגות עץ קיימות למדרגות שיש, הצבת דק מעץ ורהיטים על גבי הדק.

53. כעולה מעדותו, התובע לא הכחיש כי הסכים לכך שהנתבעים יטפחו את החצר שבמחלוקת וכי גם בפועל בחצר האחורית עשה שימוש קודמם בדירה, שבת (אם כי לא ייחודי) תוך שהתאפשר לו לבנות שם גרם מדרגות ולנטוע עצים. במצב דברים זה לא מצאתי כי יש בהצבת הדק מהעץ, שינוי מדרגות העץ שממילא היו קיימות למדרגות שיש, הגבהת הגדר והחלפת חלק מהגדר לגדר אבן משום שימוש ייחודי או פגיעה כלשהי ברכוש המשותף המצריכה את קבלת הסכמת התובע. כך גם אין בהחלפת השער משום שימוש ייחודי או פגיעה ברכוש המשותף. עם זאת, הצבת השלט "מזר", נעילת השער והצבת ספסלים וכסאות נוח יש בהם כדי להוות להוביל לשימוש ייחודי של הנתבעים בחצר שבמחלוקת. בשים לב לכך שכאמור לא הוכחה חלוקה מוסכמת רבת שנים של שימוש ייחודי בחצר שבמחלוקת לדירת הנתבעים וכי מדובר ברכוש משותף, אך כזה שהותר לנתבעים לטפחו, הרי שאני מורה לנתבעים להותיר את שער הכניסה לחצר האחורית פתוח, לסלק את השלט "מזר" מסמוך לפתח הכניסה לחצר האחורית ולסלק את הספסלים וכסאות הנוח אשר הוצבו על גבי הדק בחצר האחורית. שאר השינויים שביצעו מזר יכולים להישאר על כנם ולעמוד לשימושם של שני הצדדים להליך. על הנתבעים לאפשר לתובע לעשות שימוש סביר בחצר שבמחלוקת כפי שרשאים לעשות הם עצמם.

54. לא נסתר מעיני כי התובע מעוניין לבנות ממ"ד בשטח החצר שבמחלוקת וכי בקשתו זו אף תלויה ועומדת כיום בפני רשויות התכנון. נושא זה אינו חלק מהנושאים בהם יש להכריע בהליך זה. כל שנקבע בפסק דין זה הוא כי החצר שבמחלוקת אינה בשימוש ייחודי של מי מבעלי הדירות אלא מהווה רכוש משותף. טוב יעשו הצדדים לו יפעלו בדרך זו או אחרת לחלוקה מוסכמת של החצר שבמחלוקת ביניהם באופן שיאפשר לתובע לבנות ממ"ד ומנגד יותר די שטח לשימוש ייחודי של הנתבעים בחצר זו. עם זאת, הדבר יכול להיעשות רק בהסכמות בין הצדדים ובכפוף לאפשרות תכנונית לכך ואין באמור אלא הצעה בלבד.

ה. סוף דבר

55. הסעדים המבוקשים בתביעה- נדחים. עם זאת, למען הסר ספק אני מורה כי על הנתבעים להותיר את החצר האחורית פתוחה לרווחה, נאסר עליהם לנעול את שער הכניסה וכי עליהם לאפשר לתובע שימוש סביר בחצר האחורית. על הנתבעים לסלק את השלט "מזר" מסמוך לפתח הכניסה לחצר האחורית ולסלק את הספסלים וכסאות הנוח אשר הוצבו על גבי הדק בחצר האחורית. יש לעשות כן בתוך 30 יום מהיום.

56. צו המניעה שניתן ביום 26.12.17- מבוטל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/476/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. בשים לב לתוצאות ההליך, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ג אדר תש"פ, 19 מרץ 2020, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין